

Số: 04/TB-TTĐVDGTS

Vinh Phúc, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vinh Phúc
(Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc).

2. Cơ quan có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường (Địa chỉ: Khu 3, TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vinh Phúc).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 24/03/2025 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vinh Phúc.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản cụ thể:

- **Tài sản đấu giá:**

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 672, tờ bản đồ số 05, diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ là 199,7m² tại thôn Đình, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vinh Phúc (Được Sở TNMT tỉnh Vinh Phúc cấp GCNQSDĐ số CA 015739, vào sổ cấp GCNQSDĐ số CS 00787 ngày 11/5/2015 đứng tên hộ ông Phan Văn Bằng). Diện tích kê biên thực tế là 202,5m² (sai số đo đạc là 2,8m² so với diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tài sản gắn liền trên đất gồm 01 ngôi nhà 03 tầng tổng diện tích xây dựng 285,3m²; bếp và công trình phụ diện tích 44,7m² mái lợp tôn, xà gỗ bằng sắt; sân gạch lát gạch trắng men đỏ diện tích 73,5m².

Phần diện tích không phải là tài sản đảm bảo gồm diện tích 1,5m² (thể hiện S4) là phần xây lán ra rãnh thoát nước và diện tích 9,3m² (thể hiện S5) xây lán ra đường gồm tường bao loan, trụ cổng và một phần sân gạch. Phần diện tích 1,5m² nằm trên mương thoát nước công cộng và 9,3m² nằm trên hành lang đường giao thông nên trong trường hợp phát mại tài sản thể chấp phần công trình này phải tháo dỡ để trả lại hành lang đường giao thông và rãnh thoát nước công cộng. (Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá ngày 08/8/2024 của Công ty cổ phần Thẩm định giá tài sản Vinh Phúc)

- **Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:** 2.397.504.408đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm linh bốn nghìn, bốn trăm linh tám đồng).

(Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của Pháp luật).

- **Tiền đặt trước:** 497.500.000đồng (bốn trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) trên một bộ hồ sơ.

- **Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:** 200.000đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 05/03/2025 đến ngày 07/03/2025 để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, thu hồ sơ tham gia đấu giá

Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vinh Phúc: Từ 7h30 ngày 24/02/2025 đến 16h30 ngày 19/03/2025 (Trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 24/02/2025 đến 16h30 ngày 19/03/2025;

Vào tài khoản số: 42510000102036 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước và các loại giấy tờ khác theo quy định;

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và nộp hồ sơ đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Hạn cuối đến trước 16h30' ngày 19/03/2025.

8. Hình thức, phương thức, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000đồng/lần trả giá.

9. Thời gian trả lại tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật và tiền lãi phát sinh (Nếu có).

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá, liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc (SĐT: 0942.957.795 trong giờ hành chính)/.

Nơi nhận:

- UBND xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường;
- Báo Vĩnh Phúc, Công TTĐT Quốc gia về ĐGTS, Cổng TTĐT TTDVĐGTS tỉnh Vĩnh Phúc;
- Niêm yết tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc; Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường; UBND xã Chấn Hưng và khu đất đấu giá;
- Lưu: VT, HSNV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Quốc Tuấn

Số: /QC-TTĐVĐGTS

Vinh Phúc, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐÁU GIÁ

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 672, tờ bản đồ số 05, diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ là $199,7m^2$ tại thôn Đình, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Được Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp GCNQSDĐ số CA 015739, vào sổ cấp GCNQSDĐ số CS 00787 ngày 11/5/2015 đứng tên hộ ông Phan Văn Bằng). Diện tích kê biên thực tế là $202,5m^2$ (sai số đo đạc là $2,8m^2$ so với diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tài sản gắn liền trên đất gồm 01 ngôi nhà 3 tầng tổng diện tích xây dựng $285,3m^2$; bếp và công trình phụ diện tích $44,7m^2$ mái lợp tôn, xà gồ bằng sắt; sân gạch lát gạch tráng men đỏ diện tích $73,5m^2$.

Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 22/HĐ-DVĐGTS ngày 20/8/2024 ký giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc với Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường; Trung tâm ban hành Quy chế đấu giá tài sản cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt quá trình tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 672, tờ bản đồ số 05, diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ là $199,7m^2$ tại thôn Đình, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Được Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp GCNQSDĐ số CA 015739, vào sổ cấp GCNQSDĐ số CS 00787 ngày 11/5/2015 đứng tên hộ ông Phan Văn Bằng). Diện tích kê biên thực tế là $202,5m^2$ (sai số đo đạc là $2,8m^2$ so với diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tài sản gắn liền trên đất gồm 01 ngôi nhà 03 tầng tổng diện tích xây dựng $285,3m^2$; bếp và công trình phụ diện tích $44,7m^2$ mái lợp tôn, xà gồ bằng sắt; sân gạch lát gạch tráng men đỏ diện tích $73,5m^2$, do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ban hành.

Điều 2. Tài sản đưa ra đấu giá; giá khởi điểm; địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá; nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào hồi 14h00' ngày 24/03/2025 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

- Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 672, tờ bản đồ số 05, diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ là 199,7m² tại thôn Đình, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Được Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp GCNQSDĐ số CA 015739, vào sổ cấp GCNQSDĐ số CS 00787 ngày 11/5/2015 đứng tên hộ ông Phan Văn Bằng). Diện tích kê biên thực tế là 202,5m² (sai số đo đạc là 2,8m² so với diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tài sản gắn liền trên đất gồm 01 ngôi nhà ba tầng tổng diện tích xây dựng 285,3m²; bếp và công trình phụ diện tích 44,7m² mái lợp tôn, xà gỗ bằng sắt; sân gạch lát gạch tráng men đỏ diện tích 73,5m².

Phần diện tích không phải là tài sản đảm bảo gồm diện tích 1,5m² (thể hiện S4) là phần xây lán ra rãnh thoát nước và diện tích 9,3m² (thể hiện S5) xây lán ra đường gồm tường bao loan, trụ cổng và một phần sân gạch. Phần diện tích 1,5m² nằm trên mương thoát nước công cộng và 9,3m² nằm trên hành lang đường giao thông nên trong trường hợp phát mại tài sản thể chấp phần công trình này phải tháo dỡ để trả lại hành lang đường giao thông và rãnh thoát nước công cộng.

(Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá ngày 08/8/2024 của Công ty cổ phần Thẩm định giá tài sản Vĩnh Phúc)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.397.504.408 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm linh bốn nghìn, bốn trăm linh tám đồng).

(Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của Pháp luật).

- Tiền đặt trước: 497.500.000 đồng (bốn trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) trên một bộ hồ sơ.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

*** Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá**

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 24/02/2025 đến 16h30 ngày 19/03/2025.

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm:

+ Số tài khoản: 42510000102036 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc.

*** Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:**

Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và nộp tiền đặt trước qua tài khoản của Trung tâm. Tiếp theo, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được nộp trực tiếp đến Trung tâm trước 16h30' ngày 19/03/2025.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 05/03/2025 đến ngày 07/03/2025 để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ thu hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc: Từ 7h30 ngày 24/02/2025 đến 16h30 ngày 19/03/2025 (Trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

6. Thời gian trả lại tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật và tiền lãi phát sinh (Nếu có).

Điều 3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện được Đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau:

1.1. Không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Đấu giá tài sản);

1.2. Có đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

1.3. Không bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

1.4. Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, bao gồm các trường hợp sau:

2.1 Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2.2 Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

2.3 Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

2.4 Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

2.5 Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức; phương thức; bước giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề được quy định là **10.000.000đồng/1 lần trả giá** (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

Điều 5. Quy định về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, các giấy tờ liên quan và nộp tiền đặt trước trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

1- Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm.
- Bản sao công chứng, chứng thực CMTND/CCCD, giấy phép đăng ký kinh doanh (*Xuất trình bản chính để kiểm tra*).
- Bản cam kết không có 2 người trong cùng hộ khẩu tham gia đấu giá cùng 1 tài sản;
- Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phí, tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

2- Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm.
- Bản sao công chứng, chứng thực CMTND/CCCD.
- Bản cam kết không có 2 người trong cùng hộ khẩu tham gia đấu giá cùng 1 tài sản;
- Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phí, tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Tại cuộc đấu giá những người đăng ký tham gia đấu giá phải có mặt, trường hợp vắng mặt thì phải có Giấy ủy quyền cho người khác theo quy định (*có công chứng hoặc chứng thực, không được ủy quyền cho người cùng tham gia đấu giá tại cùng một cuộc đấu giá*) trừ trường hợp bất khả kháng. Người tham gia đấu giá không được ủy quyền cho người khác nếu có mặt tại nơi tổ chức cuộc đấu giá.

Điều 6. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Sau khi nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, khách hàng nộp trực tiếp đến Trung tâm trước **16h30' ngày 19/03/2025**, Hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
2. Chứng từ nộp tiền (*Bản chính hoặc bản photo*);
3. 01 Bản sao có chứng thực CCCD.
4. Bản cam kết không có 2 người trong cùng hộ khẩu tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.
- *Cuộc đấu giá tài sản chỉ được tiến hành khi có từ 02 người trở lên tham gia đấu giá.*

Điều 8. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức: *Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.*

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
 - c) Giới thiệu tài sản đấu giá;
 - d) Nhắc lại giá khởi điểm;
 - đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;
 - e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
 - g) Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá
- (Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời nói theo hướng dẫn của đấu giá viên, trường hợp có nhiều người cùng giờ tay trả giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá quyết định việc mời khách hàng trả giá). Người tham gia đấu giá có thể trả giá nhiều lần (Không hạn chế số lần trả giá của một người). Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả. Nếu sau 03 lần nhắc lại giá đã trả cao nhất (Mỗi lần cách nhau 30 giây) mà không có người nào trả giá cao hơn thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trả giá cao nhất và hợp lệ là người trúng đấu giá).

2) Điều hành việc trả giá.

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng thêm 01 hoặc nhiều bước giá;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Xử lý vi phạm quy chế:

1. Các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản gồm:
 - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản:

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản:

- Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

đ. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản:

- Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

2. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá:

- Các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 điều này không được tiếp tục tham gia đấu giá;

- Không tôn trọng, tuân thủ yêu cầu, quyết định của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm, trả sai bước giá;

- Không chấp hành Quy chế cuộc đấu giá; đã bị Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá nhắc nhở, cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Tại cuộc đấu giá, nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm trong các trường hợp nêu trên thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền dừng cuộc đấu giá để lập biên bản.

Điều 10: Đấu giá không thành:

1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

a) Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;

- b) Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- c) Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực-hiện theo phương thức trả giá lên;
- d) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;
- đ) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này mà không có người trả giá tiếp;
- e) Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này;
- g) Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại Điều 59 của Luật này.

Điều 11. Nộp tiền mua tài sản:

Người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, số 3949.0.1047602.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá thời hạn trên nếu người mua được tài sản đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì số tiền đặt cọc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện các thủ tục về việc nhận tài sản (*Tại nơi có tài sản đấu giá*), tự thực hiện các thủ tục về việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản, chịu các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (*nếu có*) Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc không có trách nhiệm giải quyết các thủ tục khác không liên quan.

Trên đây là những nội dung trong quy chế cuộc đấu giá tài sản Thi hành án do Trung tâm ban hành, các tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Trung Tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc qua số điện thoại: 0942957795 để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường;
- Báo Vĩnh Phúc, Công TTĐT Quốc gia về ĐGTS, Công TTĐT TTDVĐGTS tỉnh Vĩnh Phúc;
- Niêm yết tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc; Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường; UBND xã Chấn Hưng và khu đất đấu giá;
- Lưu: VT, HSNV.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Quốc Tuấn

